CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ XE VÀ ỦY QUYỀN CHO THUÊ

Số: MGMT-..... | Mã xe: ..... | Phiên bản mẫu 1.0 | Ngày lập: .... / .... / .....

Lưu ý sử dụng: Mẫu phục vụ đồ án XeDi, bám theo OFFICIAL_BUSINESS_FLOWS.md v1.0. Các bên phải điền đủ nội dung, chốt phụ lục và rà soát pháp lý trước khi dùng thực tế. XeDi là tên sản phẩm; phải thay bằng tên pháp nhân, người đại diện và thẩm quyền thực tế. Các mức chính sách dưới đây là baseline dự án, không phải mức pháp luật ấn định.

Điều 1. Chủ xe và đơn vị quản lý

Bên giao quản lý/ủy quyền (A - Owner): Họ tên/pháp nhân .....; CCCD/hộ chiếu/MST .....; địa chỉ .....; điện thoại .....; email ..... .

Tư cách đối với xe: chủ sở hữu / đại diện hợp pháp theo văn bản số ..... . Đồng sở hữu, tài sản bảo đảm hoặc hạn chế quyền định đoạt và chấp thuận liên quan (nếu có): ..... .

Bên nhận quản lý/ủy quyền (B): Pháp nhân vận hành XeDi .....; MST .....; địa chỉ .....; đại diện/chức vụ .....; căn cứ đại diện .....; điện thoại/email ..... .

Điều 2. Xe và thời hạn quản lý

Xe quản lý	Hãng/mẫu: .....; biển số: .....
Thông tin đăng ký	VIN/số khung: .....; đăng ký số: .....
Giấy tờ và bảo hiểm	Đăng kiểm đến: .....; bảo hiểm đến: ..... Chi tiết đơn bảo hiểm tại Phụ lục A
Thời hạn	Từ .... / .... / ..... đến .... / .... / .....
Gara quản lý	Tên/địa chỉ: .....

Điều 3. Phạm vi ủy quyền

A giao B quyền trong thời hạn hợp đồng: quản lý listing/lịch xe; tiếp nhận và giữ xe tại gara; xét duyệt booking theo chính sách; đại diện A ký hợp đồng thuê; giao/nhận trả; thu hộ tiền thuê, cọc và khoản đã được xác lập hợp lệ; lập quyết toán. B ký nhân danh A trong phạm vi được ủy quyền, ghi rõ căn cứ đại diện.

A không duyệt riêng từng booking. B không được bán, thế chấp hoặc chuyển quyền sở hữu xe; không ủy quyền lại ngoài phạm vi được A chấp thuận hoặc pháp luật cho phép. Các quyền loại trừ/giới hạn bổ sung: ..... .

Điều 4. Giá thuê, hoa hồng và doanh thu

Giá thuê được chốt	..... VND/ngày; phiên bản giá: .....
Quyền điều chỉnh giá	Khoảng/điều kiện được phép: ..... Ngoài phạm vi phải được A chấp thuận
Hoa hồng B	..... %; baseline hợp đồng mới của dự án: 10% Chỉ áp dụng tỷ lệ thực điền và được hai bên chấp thuận
Chi phí khác / thuế	Nội dung, bên chịu, căn cứ và chứng từ: .....
Tài khoản nhận tiền A	Chủ tài khoản: .....; số TK: ..... Ngân hàng: .....
Thời hạn chi trả	Trong ..... ngày làm việc sau yêu cầu hợp lệ và đối soát

4.1. Hoa hồng chỉ tính trên cơ sở tiền thuê đã chốt theo hợp đồng; không tính trên cọc, bồi thường và khoản thu hộ. Mức tỷ lệ điền ở trên áp dụng cho hợp đồng này, không sửa hồi tố các hợp đồng đã ký. Thuế, phí và trách nhiệm kê khai được điền rõ tại Phụ lục A, không suy diễn từ hoa hồng.

4.2. Doanh thu A = tiền thuê đủ điều kiện quyết toán - hoa hồng - các điều chỉnh hợp lệ được công bố. Voucher do nền tảng tài trợ không tự giảm doanh thu đã cam kết của A. Bồi thường được duyệt/đã thu ghi riêng; không ghi khoản chưa thu thành tiền khả dụng.

4.3. A được xem doanh thu từng chuyến, phí, số chờ quyết toán, số khả dụng và khoản đang rút. Theo baseline, yêu cầu rút tối thiểu 100.000 VND, không vượt số khả dụng, qua tài khoản người thụ hưởng đã xác minh. Không cam kết doanh thu hoặc số chuyến tối thiểu nếu không có phụ lục riêng.

Điều 5. Kiểm định, nhập gara và khai thác

5.1. Xe phải qua kiểm định và phê duyệt, hợp đồng quản lý có hiệu lực rồi mới nhập gara và được xét xuất bản listing. Việc đạt kiểm định không tự xác nhận B đã nhận giữ xe. Trách nhiệm giữ xe bắt đầu từ thời điểm nhận thực tế được ghi trong biên bản.

5.2. Khi nhận xe, hai bên ghi ODO, nhiên liệu/pin, ảnh, hư hỏng có sẵn, chìa khóa, giấy tờ và phụ kiện; người giao phải là A hoặc người có ủy quyền hợp lệ. A được nhận bản biên bản và liên kết chứng cứ. Nếu có khác biệt, ghi rõ trước khi xác nhận.

5.3. B chỉ giao khách khi danh tính/GPLX, hợp đồng thuê, tiền thuê/cọc và tình trạng xe đủ điều kiện. Chặn lịch khi bảo trì/không an toàn, kiểm tra xe sau trả và giữ khoảng đệm vận hành. Thay đổi giá hoặc chính sách không tác động hồi tố booking/hợp đồng đã chốt.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của A

6.1. A cung cấp thông tin sở hữu/đại diện trung thực, giấy tờ và bảo hiểm còn hiệu lực phù hợp mục đích sử dụng; thông báo hạn chế giao dịch, lỗi kỹ thuật, thay đổi giấy tờ và rủi ro an toàn. A phối hợp gia hạn giấy tờ, kiểm tra và bảo dưỡng theo lịch đã thỏa thuận.

6.2. A có quyền theo dõi lịch, hiện trạng, doanh thu và yêu cầu giải trình; đề xuất cập nhật giá/mô tả, báo sự cố và yêu cầu rút xe theo Điều 9. A không tự xuất bản listing, xóa booking đã xác nhận hoặc quyết định khấu trừ cọc renter.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của B

7.1. B sử dụng xe đúng phạm vi ủy quyền, bảo quản hợp lý, kiểm soát giao nhận và lưu bằng chứng; không dùng xe cho mục đích cá nhân ngoài thỏa thuận. B thông báo sự cố quan trọng, tình trạng bảo trì, kết quả điều tra và quyết toán; giải trình các khoản thu/chi bằng chứng từ.

7.2. B có quyền từ chối booking hoặc ngừng khai thác khi xe/giấy tờ không đủ điều kiện; bố trí xử lý các booking đã có, thông báo các bên. Hạng mục sửa chữa, hạn mức được tự phê duyệt và chi phí gara/bảo dưỡng điền tại Phụ lục A. Ngoài hạn mức phải có chấp thuận, trừ xử lý khẩn để bảo đảm an toàn có ghi nhận.

Điều 8. Sự cố, bảo hiểm và phân bổ tổn thất

8.1. Mỗi sự cố được gắn xe và booking nếu có; hư hỏng phát sinh khi gara giữ xe vẫn được lập hồ sơ dù không có chuyến thuê. B thu thập ảnh trước/sau, biên bản, phản hồi và chi phí để phân biệt hao mòn, lỗi kỹ thuật, lỗi người thuê, lỗi giữ xe và nguyên nhân khác.

8.2. Không mặc định người thuê chịu mọi tổn thất hoặc B bảo đảm bồi thường mọi rủi ro. Trách nhiệm căn cứ lỗi, nghĩa vụ, quan hệ nhân quả, thiệt hại thực tế, bảo hiểm và thỏa thuận hợp pháp. Đơn bảo hiểm, phạm vi, ngoại lệ, mức miễn thường và bên chịu được ghi ở Phụ lục A; không cam kết chi trả vượt đơn bảo hiểm thực tế.

8.3. Operation xác minh/đề xuất, Manager xét khoản bồi thường và tranh chấp theo quy trình nội bộ. A được cung cấp căn cứ và phản hồi; cửa sổ phản hồi nội bộ là 48 giờ, im lặng không phải đồng ý. Khoản chưa kết luận không chuyển cho A; không bồi thường/khấu trừ hai lần cùng một tổn thất. Quyết định nội bộ không thay thế quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

8.4. Với phạt nguội, A cung cấp thông báo chính thức, biển số, thời gian, số hồ sơ và số tiền; B đối chiếu chuyến/người dùng và hỗ trợ xử lý. Không giữ toàn bộ cọc vô thời hạn để chờ vi phạm có thể xuất hiện. Cọc khách là khoản quản lý riêng, không phải doanh thu chủ xe.

Điều 9. Rút xe và chấm dứt

A gửi yêu cầu rút trước tối thiểu 24 giờ. B dừng nhận booking mới, rà soát chuyến hiện tại/tương lai, sự cố và công nợ; thống nhất phương án thực hiện hoặc hủy/hoàn theo quy trình. Không tự xóa booking đã xác nhận. Giao trả cho đúng A/người được ủy quyền bằng biên bản ghi hiện trạng; không giả xác nhận khi A có bất đồng. Ngày chấm dứt pháp lý và ngày giao xe có thể khác nhau; nghĩa vụ đối soát/tranh chấp còn tồn tại được ghi rõ, không mặc định giữ xe vô thời hạn.

Phụ lục A. Điều kiện thương mại và hồ sơ kèm theo

Hạn mức sửa chữa	Tối đa ..... VND/lần; phạm vi: .....
Bảo dưỡng / lưu gara	Bên chịu, lịch thực hiện và mức phí: .....
Bảo hiểm	Đơn vị/số đơn: .....; phạm vi: ..... Miễn thường/ngoại lệ/bên chịu: .....
Thuế / phí / chứng từ	Trách nhiệm và cách tính: .....
Rút xe / chấm dứt	Ngày hiệu lực, điều kiện và xử lý nghĩa vụ còn lại: .....
Liên hệ thông báo	A: .....; B: ..... Kênh có thể lưu bằng chứng: .....
Biên bản / phụ lục	Kiểm định số: .....; nhập gara số: .....; giao trả số: ..... Phụ lục giá/chi phí/giới hạn trách nhiệm: .....

Điều 10. Dữ liệu, sửa đổi và giải quyết bất đồng

Thông tin cá nhân, tài khoản nhận tiền, giấy tờ và ảnh dùng cho quản lý hợp đồng, giao nhận, quyết toán và xử lý sự cố; truy cập theo thẩm quyền, không mặc nhiên cho phép theo dõi GPS liên tục hoặc quảng cáo. Thời hạn lưu/đầu mối yêu cầu dữ liệu: ..... .

Hai bên ưu tiên thương lượng; nếu không thống nhất có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam. Sự kiện bất khả kháng được thông báo, chứng minh, giảm thiểu thiệt hại và xử lý hậu quả theo thỏa thuận hợp pháp; không tự miễn toàn bộ nghĩa vụ đã phát sinh.

Hợp đồng có hiệu lực từ ..... đến ....., trừ khi được gia hạn/chấm dứt hợp lệ. Sửa đổi, ủy quyền bổ sung, giá và nghĩa vụ mới phải được chốt bằng phụ lục/phiên bản có chấp thuận; không ghi đè bản đã ký. Phần để trống không tự tạo quyền thu phí hoặc quyền đại diện bổ sung.

Lập ..... bản/ bản điện tử, mỗi bên nhận bản đầy đủ. Chọn: ký giấy / ký điện tử theo quy trình được thỏa thuận. Nếu ký điện tử phải lưu nội dung phiên bản, danh tính, dấu thời gian và bằng chứng chấp thuận; không mặc nhiên coi OTP demo là chữ ký số. Các bên xác nhận đã đọc và chấp thuận bốn trang, gồm Phụ lục A.

CHỦ XE / BÊN A
Ký và ghi rõ họ tên

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ / BÊN B
Ký, ghi rõ họ tên / chức vụ

Họ tên: .....

Ngày ký: .... / .... / .....

Họ tên: .....

Ngày ký: .... / .... / .....